

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1288/2535

นาง ประภาพรณ มโนรัตน์  
นาย เจริญ มโนรัตน์

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113 เดิม, มาตรา 575, มาตรา 1600

เงินตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานซึ่งนายจ้างจะจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อออกจากงานเป็นเงินของลูกจ้าง ถ้าลูกจ้างยังไม่ตายและออกจากงาน นายจ้างก็ต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างตามระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง เมื่อลูกจ้างตายเงินดังกล่าวจึงเป็นมรดกของผู้ตาย มิใช่สินสมรสระหว่างผู้ตายกับภริยา ระเบียบข้อบังคับของนายจ้างในการจ่ายเงินตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานที่กำหนดให้ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายมีสิทธิได้รับไปครึ่งหนึ่ง กับบุคคลที่ลูกจ้างระบุไว้ในหนังสือรับรองทายาทอีกครึ่งหนึ่งนั้น ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน มีผลใช้บังคับได้

---

โจทก์ฟ้องว่า นายจรัส มโนรัตน์ ผู้ตายมีภริยา 2 คน คือโจทก์และนางถนอมจิตต์ มโนรัตน์ โจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายมีบุตรกับผู้ตาย 1 คน คือ นางสาวรัตติกร มโนรัตน์ ส่วนนางถนอมจิตต์มิได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ตาย มีบุตรกับผู้ตาย 3 คนคือ จำเลย นายจรวดและนายเรวัธน์ ผู้ตายถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2529 ก่อนถึงแก่กรรมเคยรับราชการเป็นทหารอากาศ และได้ลาออกไป

เป็นพนักงานของบริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อผู้ตายถึงแก่กรรม แล้วทาง กองทัพอากาศจะจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท และบริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ก็จ่ายเงินตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน เงิน ฌาปนกิจสงเคราะห์เงินประกันอุบัติเหตุที่บริษัทได้เอาประกันภัยให้แก่ทายาท หลังจากจำเลยได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายตามคำสั่งศาลแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2529 จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกได้ตกลงแบ่งปันทรัพย์ให้แก่ โจทก์โดยเฉพาอย่างยิ่งเงินจำนวน 1,555,813.79 บาท ที่บริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จะจ่ายให้แก่ทายาทนั้น จำเลยตกลงให้หักออกจำนวน 100,000 บาท เป็นค่าทำศพของผู้ตายที่โจทก์ท่ตรงจ่ายไปก่อนมอบให้โจทก์ เงินส่วนที่เหลือ จำเลยจะมอบให้โจทก์ครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 727,906.89 บาท ต่อมาวันที่ 28 กรกฎาคม 2529 จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกไปขอรับเงินจากบริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เฉพาะส่วนของจำเลยนายจรวด และนายเรวัฒน์เท่านั้น ส่วนของนางสาวรัตติ กรจำเลยมิได้จัดการคงให้นางสาวรัตติกรไปขอรับเอาเอง เงินส่วนของโจทก์นั้นจำเลย ในฐานะผู้จัดการมรดกได้ไปขอรับเอาโดยมิได้ระบุว่าจะนำมามอบให้โจทก์ โจทก์จึง ได้ทักท้วงต่อบริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และฉบับนี้จำเลยก็มิได้จัดการ ขอ ให้บังคับจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายตามคำสั่งศาลจัดการแบ่งทรัพย์ มรดกเงินจำนวน 827,906.89 บาท ให้แก่โจทก์ โดยให้จำเลยเป็นผู้ขอรับจากบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มามอบให้โจทก์ หากจำเลยไม่จัดการด้วยเหตุใด ๆ ให้ ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนเจตนาของจำเลยในการขอรับเงินจำนวน 827,906.89 บาท จากบริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มามอบให้โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายจะต้องแบ่งปัน ทรัพย์สินให้แก่ทายาททั้งสี่ของเจ้ามรดก คือ นางสาวรัตติกรตัวจำเลย นายจรวดและ นายเรวัฒน์ซึ่งเป็นบุตรของผู้ตาย ทั้งนี้เพราะผู้ตายทำหนังสือรับรองเกี่ยวกับทายาท ไว้ที่บริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ระบุไว้ว่าให้บุตรทั้งสี่ได้รับส่วนแบ่งคนละ 1

ส่วนเท่า ๆ กัน เมื่อผู้ตายถึงแก่กรรม บริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จะต้องจ่ายเงินตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ และเงินประกันอุบัติเหตุให้แก่ทายาทที่ระบุไว้ในเอกสารท้ายคำให้การ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,555,813.79 บาท ดังนั้น จำเลยจึงมีหน้าที่จะต้องไปขอรับเงินดังกล่าวมาแบ่งปันให้บุตรทั้งสี่ของผู้ตาย การที่จำเลยตกลงแบ่งปันทรัพย์มรดกตามภาพถ่ายท้ายคำฟ้องนั้น จำเลยมิได้กระทำไปโดยสมัครใจและโดยมิได้รับความยินยอมจากทายาทอื่น เอกสารท้ายคำให้การมีผลเท่ากับเป็นพินัยกรรมในการแบ่งปันมรดกและเงินที่ได้รับจากบริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้แก่ทายาทโดยธรรมทั้งสี่บุคคลอื่นจึงถูกตัดมิให้ได้รับมรดก โจทก์ได้คัดค้านการที่จำเลยขอรับเงินจากบริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จำเลยจึงต้องรับมาเพียงกึ่งหนึ่งที่ไม่มีปัญหามาแบ่งให้แก่จำเลย นายจรวดและนายเรวัฒน์ รวมเป็นเงินประมาณ 540,000 บาท และต่อมาจำเลยได้ยินยอมให้นางสาวรัตติกรรับส่วนของนางสาวรัตติกรไปจากบริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด อีกประมาณ 190,000 บาท เงินค่าทำศพของผู้ตายได้ใช้จ่ายไปจริงเพียงไม่เกิน 40,000 บาทซึ่งทายาททุกคนรวมทั้งโจทก์ก็มีหน้าที่จะต้องจัดการและออกค่าใช้จ่ายร่วมกัน โจทก์ไม่มีอำนาจเรียกร้องถึง 100,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายแบ่งเงินที่จะได้จากบริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 297,680.19 บาท และเงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาท ให้โจทก์คำขออื่นจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า เงินตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ซึ่งบริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จะจ่ายให้แก่ผู้ตายเมื่อออกจากงานนั้น มิใช่มีลักษณะเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับผู้ตาย แต่เป็นเงินที่มีและเกิดขึ้นด้วยการที่ผู้ตายลงทุน(บริษัทหักสะสมไว้) เท่ากับลงทุนด้วยสินเดิมหรือสินส่วนตัวของผู้ตาย

โดยแท้ ด้วยเหตุนี้จึงถือไม่ได้ว่าทรัพย์สินของโจทก์อยู่ในกองมรดกของผู้ตายด้วยนั้น พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เงินตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานนี้ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัดคิดให้ 2.25 เท่าของเงินเดือน เดือนสุดท้ายต่ออายุงาน 1 ปีเงินดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเงินของผู้ตาย ถ้าผู้ตายยังไม่ตายและออกจากงานบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ก็ต้องจ่ายเงินจำนวนนี้ให้แก่ผู้ตายตามระเบียบข้อบังคับของทางบริษัท ดังนั้นเงินตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานจึงเป็นมรดกของผู้ตายมิใช่สินสมรส แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนางวรินทรา เกษสม ผู้จัดการแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการของบริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของพนักงานจะพึงได้จากบริษัท เบิกความว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งพนักงานจะต้องปฏิบัติตาม กำหนดให้เงินตามโครงการผลประโยชน์ดังกล่าวภริยา โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายมีสิทธิได้รับไปครึ่งหนึ่ง กับบุคคลที่ถูกระบุไว้ในหนังสือรับรองทายาทอีกครึ่งหนึ่ง ซึ่งระเบียบข้อบังคับดังกล่าวไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงมีผลใช้บังคับได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิได้รับเงินตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานครึ่งหนึ่งศาลฎีกาเห็นด้วยในผล"

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อออกจากงานหรือเมื่อครบเกษียณอายุนั้น มีชื่อเรียกกันหลายชื่อ เช่น เงินทุนเลี้ยงชีพบำเหน็จ เงินสะสมส่วนสมทบ เป็นต้น เงินที่จ่ายในคดีนี้เรียกว่า "เงินตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน" เงินประเภทนี้เป็นสวัสดิการที่นายจ้างแต่ละแห่งจัดขึ้นโดยสมัครใจเพื่อประโยชน์ของลูกจ้างของตน ไม่มีกฎหมายใดบังคับให้นายจ้างต้องจัดสวัสดิการประเภทนี้ให้แก่ลูกจ้าง ดังนั้นนายจ้างย่อมมีสิทธิที่จะกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการจ่าย ตลอดจนคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับสวัสดิการเช่นว่านี้อย่างไรก็ได้ ในกรณีที่นายจ้างกำหนดให้จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างโดยตรงในกรณีตายออกจากงาน หรือเกษียณอายุ เมื่อลูกจ้างตายลงและมีสิทธิได้รับเงินตามข้อกำหนดของนายจ้าง เงินดังกล่าวย่อมตกเป็นมรดกทันทีที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 ซึ่งจะต้องจัดการมรดกนั้นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างกำหนดให้จ่ายเงินให้แก่บุคคลอื่นด้วยเช่น กำหนดว่า ในกรณีที่ลูกจ้างตาย นายจ้างจะจ่ายเงินผลประโยชน์นั้นให้แก่ภรรยาของลูกจ้าง หรือจ่ายให้แก่ผู้ที่ลูกจ้างได้ระบุไว้ในหนังสือรับรองทายาทหรือบุคคลที่ลูกจ้างแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือว่าให้เป็นผู้จัดการศพ ฯลฯ กรณีเช่นนี้ นายจ้างย่อมมีสิทธิที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือระเบียบการจ่ายเงินผลประโยชน์ที่นายจ้างกำหนดไว้นั้นได้เสมอ ข้อกำหนดของนายจ้างที่กำหนดให้จ่ายเป็นเงินให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดดังกล่าวโดยตรงและมีตัวตนแน่นอนเช่นนี้อาจถือว่าเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 และ บุคคลภายนอกที่มีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์เช่นนี้ย่อมมีสิทธิที่จะเรียกให้นายจ้างชำระเงินดังกล่าวให้ตนได้.